

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5085692-67.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELLO ENES FIGUEIRA

RECORRENTE: RODRIGO ITABORAI LEAL JUNIOR

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO PRETENDIDO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 4ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e restitua-se os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2024.

5085692-67.2024.4.02.5101

510014928033 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5085692-67.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELLO ENES FIGUEIRA

RECORRENTE: RODRIGO ITABORAI LEAL JUNIOR

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para concessão de benefício por incapacidade.

Liminar concedida (evento 3.1).

Devidamente intimado o INSS não se manifestou (evento 5)

VOTO

termos: À falta de novos fatos, ratifico os fundamentos da liminar concedida, nos seguintes

"(...) A decisão objeto do recurso (processo 5004564-89.2024.4.02.5112/RJ, evento 5, DESPADEC1) negou o pedido de tutela antecipada nos seguintes termos:

"(...) Trata-se de ação previdenciária, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, objetivando a concessão/restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade (auxílio-doença/aposentadoria por invalidez), indeferido administrativamente pelo INSS.

Defiro a gratuidade de justiça.

A concessão da tutela antecipada exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (caput, art. 300, CPC), bem como não haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º, art. 300, CPC).

No caso sob análise, é necessário que se proceda à fase de instrução processual, não sendo possível o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela sem que seja observado o princípio do contraditório, já que a matéria demanda dilação probatória.

Isto posto, **indefiro, por ora**, a tutela antecipada requerida.

Verifico que na petição inicial a parte autora requer a dispensa de perícia médica judicial, eis a incapacidade laborativa foi reconhecida em âmbito administrativo.

*Tendo em vista que, de fato, restou reconhecida a incapacidade laborativa da parte autora, desde a data de 23/07/2024, o que se afere do laudo médico pericial inserto no evento 1 - anexo 19, cujo exame foi realizado, no âmbito administrativo, em 09/10/2024; tendo em vista que o motivo do indeferimento administrativo (evento 1 - anexo 18) subsume-se à não comprovação da qualidade de segurado(a), **DEFIRO, EXCEPCIONALMENTE, o pedido de dispensa de realização de perícia médica judicial, por reputar prescindível a realização da perícia médica judicial, considerando as razões supracitadas.***

Verifico que o benefício objeto da pretensão do autor foi indeferido por falta de qualidade de segurado na data de início da incapacidade.

Todavia, em cognição sumária, observo que, no processo n.º 5005680-67.2023.4.02.5112, o autor obteve provimento jurisdicional que lhe assegurou a concessão com benefício por incapacidade temporária no período de 19/04/2023 a 19/08/2023.

Portanto, na data de início da incapacidade estabelecida pelo próprio INSS (processo 5004564-89.2024.4.02.5112/TRF2, evento 1, DOC19), bem como na data de entrada do requerimento, em 01/08/2024, o autor teria qualidade de segurado."

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de **CONHECER e DAR PROVIMENTO** ao recurso.

Preclusa esta decisão, dê-se baixa e restitua-se os autos ao juízo de origem.